

1500631-84.2021.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes.

Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado:

inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de

entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

1ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500631-84.2021.8.26.0404 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500631-84.2021.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2294168/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 21078243 - DEL.POL.ORLANDIA, AU1757-1/2021 -

DEL.POL.ORLANDIA, 2294168 - DEL.POL.ORLANDIA, 821/21/415 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAUAN ALAN DE OLIVEIRA VICTOR PONTES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Vistos.

SAUAN ALAN DE OLIVEIRA VICTOR PONTES, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi dado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), pois no dia 27 de outubro de 2021, no período da manhã, na Avenida A, nº 875, no bairro Vila Marcussi, nesta cidade e Comarca, o denunciado tinha em depósito para fins de tráfico 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 0,460g (quatrocentos e sessenta miligramas), e 17 (dezessete) porções de crack, totalizando peso líquido de 2,200g (dois gramas e duzentos miligramas). Citado, o réu apresentou Defesa Prévia (fls. 160/162).

A Denúncia foi recebida no dia 08 de março de 2022 (fls. 163/165).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação, comuns, de defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a acusação requereu a condenação da acusada nos exatos termos delineados na denúncia; enquanto a defesa requereu a absolvição da ré por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPC.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem preliminares a serem sanadas, passo à análise do mérito, o qual deverá ser julgado procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo que se encontra produzido nos autos. É o que se observa pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 4), Boletim de Ocorrência (fl. 12/18), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/26), Fotos dos materiais apreendidos (fls. 27/30), Exame Químico Toxicológico (fls. 33/36 e fls. 111/114), Laudo Pericial de análise de dados em aparelho de telefonia celular (fls. 101/106 e fls. 107/110), bem como todas as provas produzidas durante a instrução, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A autoria também é inconteste e restou devidamente comprovada durante a instrução. A testemunha Flaviano Teixeira da Silva, policial civil, informou que participou da ocorrência e que houve informações de que o réu estava traficando na sua residência, realizaram diligências e verificaram movimentação de pessoas, inclusive usuários de drogas, sempre em frente a residência. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão foi até a residência do réu, lá se encontravam seus familiares. Lá foram apreendidos crack, maconha e valores em moeda, de 10, 5 e de 2 reais, dinheiro trocado, papel alumínio, plástico, tesoura com substância branca e outros objetos, concluindo que lá ocorria a mercancia de entorpecentes. Em relação ao monitoramento velado não consegue precisar o seu prazo; mas, no mínimo foi de 20 a 30 dias. Em diligência verificou situação típica de estar passando alguma coisa, não pode afirmar ser droga. O réu negou a traficância; disse que sua irmã que é menor e que estava fazendo a venda. A própria avó materna o repreendeu e mandou ele assumir a posse das drogas. Que o réu é conhecido como traficante, pode até ser também usuário, mas é conhecido como traficante.

A testemunha Carlos Eduardo Araújo Pazeto, policial civil, informou que no cumprimento do mandado de busca no quarto do réu encontrou maconha, celular e quantia em dinheiro, no quarto da irmã encontraram pedras de crack e eppendorfs vazios. O réu disse que a maconha era sua para consumo; o restante dos entorpecentes quis atribuir a sua irmã Sauana. As denúncias anônimas davam conta de que quem vendia era o réu. A avó pediu pra ele assumir sua droga e não culpar sua irmã.

A testemunha Fabiana de Oliveira Victor Camargo, mãe do acusado, disse que estava na casa no momento do cumprimento da busca e apreensão. Que os policiais acharam drogas no imóvel, mas não sabe ao certo de quem é, sua menina diz ser dela. No dia dos fatos achou que a droga era do seu filho, agora não sabe mais. Que o Sauana já foi internado quando tinha 15 anos para tratamento das drogas; Que não sabe se Sauana usa drogas e que saiba ela não vende drogas. Que se filho trabalhava com entregas.

A testemunha Sauana, irmã do acusado, disse que o crack era seu, que a droga foi encontrada debaixo do colchão dela, que estava no seu peito e quando a polícia chegou jogou debaixo do colchão.

O réu, em interrogatório, disse que o crack era de sua irmã e a maconha era pro seu uso, negou a prática do tráfico de drogas.

Este é o teor da prova oral produzida em juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório.

Bem claro o roteiro traçado. Após diversas denúncias anônimas noticiando a prática do tráfico de drogas exercido pelo denunciado, a polícia realizou monitoramento velado próximo à residência do denunciado e confirmou movimentação típica da prática do referido crime. Foi expedido pelo Juízo desta Comarca mandado de busca e apreensão, através do qual os policiais realizaram buscas no imóvel. No cumprimento do respectivo mandado foram encontrados: (i) dois aparelhos celulares; (ii) a

quantia de R\$ 344,00 em dinheiro "trocado"; (iii) uma tesoura com resquícios em pó em suas extremidades; (iv) uma lâmina de barbear; (v) um dichavador; (vi) duas caixas de folhas de papel de seda; (vii) um rolo de plástico filme; (viii) um rolo de papel alumínio; (ix) 17 (dezesete) porções de crack embaladas em papel alumínio, totalizando peso líquido de 2,200g; (x) 19 (dezenove) eppendorfs vazios; (xi) uma porção de maconha com peso líquido de 0,460g.

Pois bem. A operação no imóvel do acusado com apreensão das substâncias descritas revelam a traficância, a qual é reforçada pela forma de acondicionamento, denúncias anônimas, diligências dos policiais civis que identificaram o envolvimento do acusado no crime, apreensão da quantia de R\$ 344,00 em notas diversas, diversas embalagens para acondicionamento dos entorpecentes, bem como dois telefones celulares, os quais, efetivamente, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Frise-se que o depoimento firme e seguro dos policiais ouvidos em juízo também não deixam dúvidas da traficância, a reforçar pela fragilidade da narrativa de defesa do réu, que restou isolada nos autos.

Consigno, por oportuno, que a palavra de policiais não pode ser desmerecida, pois estavam exercendo a função investigativa/ ostensiva, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso. Esclareça-se que não há qualquer prova que justifique o interesse dos policiais em prejudicar o acusado. Esse é o entendimento jurisprudencial:

"Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policiais. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais militares ou civis tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos (TJSP; Apelação Criminal 1500282-65.2019.8.26.0626; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 01/03/2021)". Outrossim, está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial, seja militar ou civil, estadual ou federal, por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. O próprio C. STJ trilha esse entendimento:

"...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe02/04/2018)". Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF HC nº 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito". (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 17.05.11, DJ01.06.11).

Diante de tudo o que consta dos autos, aduz-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 (Lei de Drogas).

Quanto à primeira fase da dosimetria, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes (fl. 74) e que as demais circunstâncias judiciais do mencionado dispositivo não são desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, a saber, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, mas presente atenuante de menoridade relativa (art. 61, inciso I), haja vista que na data do fato, 27 de outubro de 2021, o acusado tinha menos de 21 anos (RG - fls. 49/50). Nada obstante, deixo de reduzir a pena, ante o disposto na súmula 231 do C. STJ, uma vez já fixada no mínimo legal em abstrato.

Na terceira fase de cálculo penal, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa. Ademais, considerando que as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, caput, do Código Penal são totalmente favoráveis ao acusado, que não é expressiva a quantidade de droga apreendida, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Não havendo provas das condições econômicas do réu, o valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Como foi condenado a pena de reclusão de até quatro anos, é primário e as circunstâncias judiciais são-lhe favoráveis (tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal), o cumprimento da pena deve se iniciar em regime aberto (art. §2º, c, §3º, CP; Súmula 719/STF; Súmula 440/STJ).

Por não ser o réu reincidente específico, estar preenchidos os demais requisitos do artigo 44, do Código Penal e este magistrado entender que a medida é socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo em favor de entidade beneficente prestação de serviços à comunidade, em local a ser posteriormente indicado por este juízo, pelo mesmo período da condenação (artigo 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Nesse ponto, ressalto recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Insta consignar, nesse momento, a inconstitucionalidade da vedação à substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos prevista na Lei de Tóxicos.

Nessa toada:

"PENA - REGIME FECHADO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90. A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: Habeas Corpus nº 111.840, da relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, é inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena. Precedente: Habeas Corpus nº 97.256, da

relatoria do ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA - EXECUÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos - artigos 33 e 44 do Código Penal." (HC 123.329, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 07.06.2016).

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu S.A.O.V.P., qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, a qual substituo por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo em favor de entidade beneficente e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, diante das penas acima impostas. Ademais, ausentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, nada indicando que sua liberdade poderá ensejar risco para a aplicação da lei penal ou para a ordem pública.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os bens e valores apreendidos, pois utilizados na prática do tráfico de drogas.

Autorizo a incineração da droga, resguardando a quantia necessária para eventual contraprova.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução e oficie-se à Secretariado E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal. Oficie-se também ao IIRGD e comunicando acerca da sentença e o trânsito em julgado. Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Orlândia, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA